ROMA

Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Entrate Tributarie
Servizio Affari Generali e TARI
Ufficio Coordinamento Consulenza, Assistenza al Contribuente

Al Signor

Oggetto: Istanza di Interpello – Signor – contratti a canone concordato (Legge 431/98)-

CASO CONCRETO E PERSONALE

Il Signor chiede se la fattispecie di immobile, composto da più stanze, concesso in locazione con più contratti a studenti universitari o lavoratori fuori sede, in base alla disciplina dell'accordo territoriale a canone concordato (legge 431/98), possa godere dell'agevolazione IMU prevista per quel tipo di locazione. L'istante chiede di interpretare la Deliberazione n. 112 dell'11 settembre 2020 approvata dall'Assemblea Capitolina, dove viene richiamato l'articolo 1, comma 760, della legge n. 160/2019 che dispone la riduzione IMU al 75% per le abitazioni locate a canone concordato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

L'istante ritiene che la locuzione "*abitazioni locate*" così come descritta dal legislatore, include anche il caso descritto in cui per la stessa unità immobiliare coesistono più contratti di locazione *"parziali"* che coprono tutta l'abitazione e, pertanto, usufruire della riduzione IMU al 75% prevista per i contratti a canone concordato ai sensi della legge 431/98 conformi all'accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative di inquilini e proprietari.

RISPOSTA DELL'UFFICIO

La legge n. 160/2019 all'articolo 1, comma 760, dispone che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi de comma 754, è ridotta al 75%. Pertanto, i contratti stipulati in base alla norma citata rientrano nel beneficio della riduzione IMU.

L'ambito oggettivo dell'agevolazione è costituito dai contratti, legge 431/98, finalizzati a soddisfare le esigenze abitative del conduttore e redatti in conformità alle pattuizioni e alle bozze previste negli accordi territoriali conclusi tra le associazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori. L'agevolazione si applica poi anche ai contratti di locazione di natura transitoria ossia a quelli, di durata compresa tra 1 e 18 mesi, atti a soddisfare le esigenze abitative transitorie di carattere oggettivo del locatore o del conduttore e anche in questo caso devono rispettare i limiti di canone, le pattuizioni e la forma indicati negli accordi territoriali.
A parere dello scrivente Dipartimento, l'agevolazione della riduzione IMU al 75% si estende anche alla fattispecie descritta dall'istante.
In conclusione, il Signor ……. presenza delle condizioni sopra citate così come disposte dal legislatore potrà applicare l'agevolazione prevista.
Infine si segnala che, ai sensi delle istruzioni allegate al DM 29 luglio 2022 che hanno approvato la dichiarazione IMU, *"per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l'obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'imposta da parte del contribuente",* tramite Puntofisco.

La presente risposta viene resa ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 182 del 16 novembre 2023.
Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Nicola Mattera

Roma Capitale
Via Ostiense, 131/L 00154 Roma
Mail: direzione.controllifiscali@comune.roma.it
Pec: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it